



PUTUSAN

Nomor 224/Pid.B/2022/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Indra Pranata Putra bin Yoso Pratomo alm;
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur / Tgl. Lahir : 32 Tahun / 26 September 1990.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sukosono Rt. 10 Rw. 03 Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 September 2022;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan 8 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan 14 Desember 2022.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022:

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 224/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 15 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **INDRA PRANATA PUTRA bin YOSO PRATOMO (alm)** telah bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum terdakwa **INDRA PRANATA PUTRA bin YOSO PRATOMO (alm)** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM merk Honda type Beat, warna merah hitam, tahun 2021, tanpa nopol, dengan No. Ka : MH1JM8117MK828078 dan No. Sin : JM81E1829998 berikut kunci kontak aslinya.Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa **SUTIKNO bin MOHADI**.
4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **INDRA PRANATA PUTRA bin YOSO PRATOMO (alm)** pada hari Jum’at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa **Desa Sukosono Rt. 10 Rw. 03 Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara** atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, dikarenakan sebagian besar saksi-saksi berdomisili dan tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Demak maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada **hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 wib** saksi M. RIKI APRILIANTO bin ABDUL SYUKUR menghubungi terdakwa INDRA PRANATA PUTRA bin YOSO PRATOMO (alm) untuk menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Hitam tahun 2021, No. rangka : MH1JM8117MK828078, No. mesin : JM81E1829998, kemudian terdakwa meminta saksi M. RIKI APRILIANTO bin ABDUL SYUKUR untuk membawa sepeda motor tersebut guna melihat kondisinya.

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wib saksi M. RIKI APRILIANTO bin ABDUL SYUKUR datang kerumah terdakwa di Desa Sukosono Rt. 10 Rw. 03 Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Hitam tahun 2021, No. rangka : MH1JM8117MK828078, No. mesin : JM81E1829998, setelah dilihat kondisinya dan tanpa kehati-hatian dalam melihat sepeda motor tersebut serta tanpa berfikir panjang lalu terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang mana harga pembelian sepeda motor tersebut jauh dibawah harga normal / wajar pasaran jual beli sepeda motor bekas jenis tersebut.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa memposting status Whatsapp tentang penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Hitam tahun 2021, No. rangka : MH1JM8117MK828078, No. mesin : JM81E1829998, selanjutnya saksi SUTIKNO bin MOHADI menanyakan kondisi dan harga sepeda motor tersebut dan terdakwa menjelaskan jika sepeda motor tersebut sepeda motor miliknya yang didapat / dibeli dari tetangganya yang dipedotkan (putus angsuran leasing) namun STNKnya hilang, dan ditawarkan dengan harga Rp6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa mengantar 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merah Hitam tahun 2021, No. rangka : MH1JM8117MK828078, No. mesin : JM81E1829998 kerumah saksi SUTIKNO bin MOHADI di Desa Ngaluran Rt. 04 Rw. 07 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, setelah saksi SUTIKNO bin MOHADI lakukan pengecekan dan disepakati harganya selanjutnya saksi SUTIKNO bin MOHADI melakukan pembayaran sebesar Rp6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022 terdakwa diamankan oleh petugas Polres Demak guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Hitam tahun 2021, No. rangka: MH1JM8117MK828078, No. mesin: JM81E1829998 adalah milik saksi IDA DWI REJEKI binti MATJUKI yang merupakan barang hasil kejahatan penggelapan atau pencurian yang dilakukan oleh saksi SAPTIO ARI bin HARYADI (alm) pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.05 WIB di SPBU Mulyorejo Kec. Demak Kab. Demak, kemudian pada hari **Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB** saksi SAPTIO ADI bin HARYADI (alm) menjual sepeda motor tersebut kepada saksi M. RIKI APRILIANTO bin ABDUL SYUKUR **di rumah saksi SAPTIO ARI bin HARYADI (alm) Desa Sukosono Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara dengan harga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).**

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi IDA DWI REJEKI binti MATJUKI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ida Dwi Rejeki binti Matjuki, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui tindak pidana pencurian atau penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Merah Hitam, tanpa nopol, nomor rangka: MH1JM8117MK828078, nomor mesin: JM81E-1829998 atas nama Saksi yang dilakukan oleh saksi Saptio Ari yang



terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.05 WIB di SPBU Mulyorejo Kec. Demak Kab. Demak, saksi mengetahuinya karena Saksi yang menjadi korban atas peristiwa tindak pidana Penggelapan atau Pencurian tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Merah Hitam, No. Pol : H-2675-QK, nomor rangka : MH1JM8117MK828078, nomor mesin : JM81E-1829998 atas nama Saksi beserta dengan kunci kontaknya tersebut dijual oleh saksi SAPTIO ARI kepada terdakwa M. RIKI APRILianto Bin ABDUL SYUKUR pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumah saksi SAPTIO ARI Ds. Sukosono Kec. Kedung Kab. Jepara sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), saksi tidak mengetahuinya karena ketika Sdr. SAPTIO ARI menjual sepeda motor Saksi tersebut tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa selama Saksi mengenal saksi SAPTIO ARI, Saksi baru sekali bertemu dengan saksi tersebut, karena Saksi dengan saksi SAPTIO ARI lebih sering berkomunikasi melalui media sosial whatsapp;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 saat Saksi bersama dengan teman-teman sedang merayakan ulang tahun Saksi, sekira jam jam 13.00 WIB Saksi dihubungi oleh saksi SAPTIO ARI yang mengajak Saksi ke Tempat Pelelangan Ikan di Demak karena mumpung Saksi libur dan tempat pelelangannya buka sore hari;
- Bahwa sebelumnya saksi SAPTIO ARI sering menghubungi Saksi saat sedang berbelanja semangka dan ikan yang akan dijual lagi, karena Saksi tertarik dan rencananya Saksi juga akan berjualan ikan kemudian saksi SAPTIO ARI mengajak ketemuan di Tuntang, karena saat itu saksi SAPTIO ARI membawa sepeda motor sendiri kemudian menyampaikan kepada Saksi bahwa sepeda motor saksi SAPTIO ARI nantinya akan dititipkan dan untuk ke Demaknya memakai sepeda motor Saksi saja;
- Bahwa setelah Saksi sampai di pertigaan jalan depan Stasiun Tuntang, Salatiga. Saat itu saksi SAPTIO ARI datang dengan berjalan kaki dan kemudian langsung duduk di sepeda motor Saksi di jok depan dan Saksi langsung membonceng kemudian berangkat;
- Bahwa sesampainya di Demak saksi SAPTIO ARI mengatakan jika bensin sepeda motor Saksi tinggal 1 strip kemudian Saksi meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika ada SPBU nanti diisi dulu sekalian Saksi akan ke toilet dan ganti celana jeans model robek-robek ke celana biasa;

- Bahwa sesampainya di SPBU Mulyorejo, Demak kemudian saksi SAPTIO ARI berhenti di dekat toilet, kemudian Saksi mengambil celana di jok sepeda motor Saksi setelah itu Saksi masuk kedalam toilet SPBU tersebut;
- Bahwa setelah Saksi keluar dari toilet Saksi melihat saksi SAPTIO ARI dan sepeda motor Saksi sudah tidak ada ditempat selanjutnya Saksi menghubungi teman-teman Saksi dan sekira jam 18.00 WIB Saksi dijemput oleh Sdr. IMAM NUGROHO, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Demak.
- Bahwa setelah Saksi mengetahui sepeda motor Saksi dan saksi SAPTIO ARI tidak ada ditempat, saat itu Saksi masih berusaha mencari siapa tahu saksi SAPTIO ARI masih mengantri untuk mengisi BBM sepeda motor Saksi, namun saat Saksi lihat di antrian ternyata tidak ada, selanjutnya Saksi mencari di Mushola SPBU tetapi juga tidak ada, kemudian saksi berusaha menghubungi nomor HP saksi SAPTIO ARI namun sudah diblokir;
- Bahwa pada saat saksi SAPTIO ARI membawa sepeda motor milik saksi tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi dan tidak mengatakan sepeda motor Saksi akan dibawa kemana;
- Bahwa setelah saksi SAPTIO ARI membawa sepeda motor milik Saksi, sampai dengan saat ini saksi SAPTIO ARI tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi.
- Bahwa kerugian saksi akibat kejadian tersebut jika ditaksir sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa sepeda motor Honda Beat, warna Merah Hitam, nomor polisi: H-2675-QK milik Saksi tersebut dibeli secara kredit di PT. FIF Salatiga selama 35 bulan, dengan uang muka sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan besarnya angsuran per bulannya Rp 704.000,- (tujuh ratus empat ribu rupiah) dan sudah Saksi angsur 8 kali;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Saptio Ari bin Haryadi (alm) dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah membawa lari 1 (satu) unit SPM, merk Honda, type Beat, warna Merah Hitam, tahun 2021, No. Pol: H-2675-QK milik



saksi korban Ida Dwi Rejeki pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.05 WIB di SPBU Mulyorejo Kec. Demak Kab. Demak.

- Bahwa setelah Saksi membawa lari sepeda motor tersebut selanjutnya Saksi jual kepada teman Saksi yang bernama saksi M. Riki Aprilianto dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjual barang tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 19. 30 WIB di rumah Saksi di Desa Sukosono RT.28 RW.08 Kec. Kedung, Kab. Jepara, dan pada saat Saksi menjualnya tidak dilengkapi dengan surat suratnya seperti STNK dan BPKB.
- Bahwa pada saat Saksi menjual barang tersebut saksi M. Riki Aprilianto tidak mengetahui jika barang tersebut adalah milik saksi Ida Dwi Rejeki yang Saksi bawa lari namun saksi M. Riki Aprilianto mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah sepeda motor PEDOTAN (tidak ada BPKB) namun STNKnya hilang;
- Bahwa saksi M. Riki Aprilianto tetap mau membeli sepeda motor tersebut dari Saksi meskipun terdakwa M sudah mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah sepeda motor pedotan dan tidak ada STNKnya menurut Saksi karena harganya murah;
- Bahwa setelah saksi M. Riki Aprilianto membeli sepeda motor tersebut dari Saksi pada awalnya sepengetahuan Saksi sepeda motor tersebut digunakan sendiri oleh saksi M. Riki Aprilianto.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi M. Riki Aprilianto bin Abdul Syukur, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda, Beat, warna Merah Hitam, tahun 2021 tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 19. 30 WIB dirumah saksi Saptio di Desa Sukosono RT.28 RW.08 Kec. Kedung, Kab. Jepara
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 19. 00 Wib saksi menghubungi saksi SAPTIO ARI bermaksud menagih hutangnya sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun karena saksi SAPTIO ARI tidak mempunyai uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi SAPTIO ARI mengatakan jika mempunyai 1 (satu) unit sepeda motor Honda, Beat, warna Merah Hitam, tahun 2021 namun STNKnya hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi SAPTIO ARI meminta saksi untuk membeli sepeda motor tersebut dan uang penjualannya dipotongkan dengan hutangnya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib saksi datang kerumah saksi SAPTIO ARI untuk melihat kondisi sepeda motor tersebut dan setelah terjadi kesepakatan harga sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sepeda motor tersebut saksi bawa pulang kerumah saksi, setelah itu saksi menghubungi saksi INDRA dan menawarkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian saksi INDRA meminta saksi untuk membawa sepeda motor tersebut guna di lihat kondisinya selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 08. 00 Wib saksi datang kerumah saksi INDRA dengan membawa sepeda motor tersebut dan setelah dilihat kondisinya selanjutnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 09 September 2022 saksi diamankan oleh petugas Polres Demak karena diduga telah melakukan tindak pidana penadahan atas jual beli sepeda motor tersebut selanjutnya saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli sepeda motor tersebut karena saksi tergiur dengan harga murah dan untuk mencari keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut dan Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui jika seseorang membeli atau menjual sepeda motor tidak dilengkapi dengan surat-suratnya seperti STNK dan BPKB itu tidak diperbolehkan dan apabila sepeda motor tersebut masih kredit (leasing) harus meminta ijin secara tertulis oleh pihak leasing;
- Bahwa jika seseorang membeli sepeda motor yang seperti saksi beli tersebut jika dilengkapi dengan surat-suratnya (STNK dan BPKB) dengan harga Rp. 14.000. 000,- (empat belas juta rupiah);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah membeli dan atau menjual sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-suratnya (STNK dan BPKBnya);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Sutikno bin Mohadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit SPM, merk Honda, type Beat, warna Merah Hitam, tahun 2021, tanpa plat nomor dari Terdakwa Indra Pranata Putra pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah saksi dengan harga Rp6.300. 000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa Indra Pranata Putra bahwa Sepeda motor yang dijual kepada saksi tersebut adalah miliknya yang didapat / dibeli dari tetangganya yang dipedotkan (putus angsuran leasing) namun STNKnya hilang;
- Bahwa pada saat Terdakwa Indra Pranata Putra menjual sepeda motor tersebut kepada saksi tidak dilengkapi dengan surat suratnya seperti STNK dan BPKB;
- Bahwa jika seseorang membeli atau menjual sepeda motor tidak dilengkapi dengan surat suratnya seperti STNK dan BPKB itu tidak diperbolehkan dan apabila sepeda motor tersebut masih kredit (leasing) harus meminta ijin secara tertulis oleh pihak leasing;
- Bahwa setelah saksi membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa Indra Pranata Putra selanjutnya saksi gunakan sebagai sarana transportasi, kemudian dipinjam oleh teman saksi di daerah Kab. Kudus, dan lalu saksi menyerahkannya kepada penyidik Polres Demak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit SPM, merk Honda, type Beat, warna Merah Hitam, tahun 2021, tanpa plat nomor dari saksi M. Riki Aprilianto pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Saksi alamat Ds. Sukosono Rt. 010 Rw. 003 Kec.



Kedung Kab. Jepara dengan harga Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan dari saksi M. Riki Aprilianto Sepeda motor yang dijual kepada Terdakwa tersebut adalah miliknya yang didapat dari salah satu temannya di salatiga yang dipedotkan (putus angsuran leasing) namun STNKnya hilang;
- Bahwa pada saat saksi M. Riki Aprilianto menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat suratnya seperti STNK dan BPKB.
- Bahwa jika seseorang membeli atau menjual sepeda motor tidak dilengkapi dengan surat suratnya seperti STNK dan BPKB itu tidak diperbolehkan dan apabila sepeda motor tersebut masih kredit (leasing) harus meminta ijin secara tertulis oleh pihak leasing;
- Bahwa Terdakwa tergiur untuk membeli sepeda motor tersebut karena harganya murah dan rencana saksi sepeda motor tersebut akan dijual lagi;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi M. Riki Aprilianto selanjutnya Saksi jual kembali kepada saksi Sutikno dengan harga Rp 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Sutikno;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM merk Honda type Beat, warna merah hitam, tahun 2021, tanpa nopol, dengan No. Ka : MH1JM8117MK828078 dan No. Sin : JM81E1829998 berikut kunci kontak aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Saptio Ari telah mengambil dan membawa lari 1 (satu) unit SPM, merk Honda, type Beat, warna Merah Hitam, tahun 2021, No. Pol: H-2675-QK milik saksi korban Ida Dwi Rejeki pada hari Kamis tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 sekira pukul 16.05 WIB di SPBU Mulyorejo Kec. Demak Kab. Demak.

- Bahwa benar setelah Saksi Saptio Ari membawa lari sepeda motor tersebut selanjutnya Saksi Septio Ari jual kepada teman Saksi yang bernama saksi M. Riki Aprilianto dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib saksi M. Riki Aprilianto datang kerumah saksi Saptio Ari untuk melihat kondisi sepeda motor tersebut dan setelah terjadi kesepakatan harga sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sepeda motor tersebut saksi M. Riki Aprilianto bawa pulang kerumah saksi M. Riki Aprilianto, setelah itu saksi M. Riki Aprilianto menghubungi Terdakwa dan menawarkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta saksi M. Riki Aprilianto untuk membawa sepeda motor tersebut guna di lihat kondisinya selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 08. 00 Wib saksi M. Riki Aprilianto datang kerumah Terdakwa dengan membawa sepeda motor tersebut dan setelah dilihat kondisinya selanjutnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) unit SPM, merk Honda, type Beat, warna Merah Hitam, tahun 2021, tanpa plat nomor dari saksi M. Riki Aprilianto pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Saksi alamat Ds. Sukosono Rt. 010 Rw. 003 Kec. Kedung Kab. Jepara dengan harga Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar menurut pengakuan dari saksi M. Riki Aprilianto Sepeda motor yang dijual kepada Terdakwa tersebut adalah miliknya yang didapat dari salah satu temannya di salatiga yang dipedotkan (putus angsuran leasing) namun STNKnya hilang;
- Bahwa benar pada saat saksi M. Riki Aprilianto menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat suratnya seperti STNK dan BPKB;
- Bahwa benar jika seseorang membeli atau menjual sepeda motor tidak dilengkapi dengan surat suratnya seperti STNK dan BPKB itu tidak diperbolehkan dan apabila sepeda motor tersebut masih kredit (leasing) harus meminta ijin secara tertulis oleh pihak leasing;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tergiur untuk membeli sepeda motor tersebut karena harganya murah dan rencana saksi sepeda motor tersebut akan dijualkan lagi;
- Bahwa benar setelah Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi M. Riki Aprilianto selanjutnya Saksi jual kembali kepada saksi Sutikno dengan harga Rp 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Sutikno;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui jika seseorang membeli atau menjual sepeda motor tidak dilengkapi dengan surat suratnya seperti STNK dan BPKB itu tidak diperbolehkan dan apabila sepeda motor tersebut masih kredit (leasing) harus meminta ijin secara tertulis oleh pihak leasing;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban Ida Dwi Rejeki mengalami kerugian jika ditaksir sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang / siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa telah memberikan keterangannya tentang identitas dirinya secara lengkap, dimana identitas yang diterangkan oleh terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Dmk



tuntutannya. Selain itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan pada diri terdakwa tidak terdapat kelainan psikis sehingga terdakwa termasuk yang normal yang sehat akalnya sehingga termasuk orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan dimuka persidangan Hakim Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Indra Pranata Putra bin Yoso Pratomo alm yang dihadapkan dalam persidangan ini yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Dengan demikian Unsur Barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi Saptio Ari telah mengambil dan membawa lari 1 (satu) unit SPM, merk Honda, type Beat, warna Merah Hitam, tahun 2021, No. Pol: H-2675-QK milik saksi korban Ida Dwi Rejeki pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.05 WIB di SPBU Mulyorejo Kec. Demak Kab. Demak dan setelah Saksi Saptio Ari membawa lari sepeda motor tersebut selanjutnya Saksi Septio Ari jual kepada Saksi M. Riki Aprilianto dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sepeda motor tersebut saksi M. Riki Aprilianto bawa pulang kerumah saksi M. Riki Aprilianto, setelah itu saksi M. Riki Aprilianto menghubungi Terdakwa dan menawarkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa meminta saksi M. Riki Aprilianto untuk membawa sepeda motor tersebut guna di lihat kondisinya selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 08. 00 Wib saksi M. Riki Aprilianto datang kerumah Terdakwa dengan membawa sepeda motor tersebut dan setelah dilihat kondisinya selanjutnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit SPM, merk Honda, type Beat, warna Merah Hitam, tahun 2021, tanpa plat nomor dari saksi M. Riki Aprilianto pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Saksi alamat Ds. Sukosono Rt. 010 Rw. 003 Kec. Kedung Kab. Jepara dengan harga Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan menurut pengakuan dari saksi M. Riki Aprilianto Sepeda motor yang dijual kepada Terdakwa tersebut adalah miliknya yang didapat dari salah satu temannya di salatiga yang dipedotkan (putus angsuran leasing) namun STNKnya hilang dan pada saat saksi M. Riki Aprilianto menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat suratnya seperti STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa jika seseorang membeli atau menjual sepeda motor tidak dilengkapi dengan surat suratnya seperti STNK dan BPKB itu tidak diperbolehkan dan apabila sepeda motor tersebut masih kredit (leasing) harus meminta ijin secara tertulis oleh pihak leasing dan Terdakwa tergiur untuk membeli sepeda motor tersebut karena harganya murah dan rencana saksi sepeda motor tersebut akan dijual lagi, setelah Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi M. Riki Aprilianto selanjutnya Saksi jual kembali kepada saksi Sutikno dengan harga Rp 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Sutikno;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui jika seseorang membeli atau menjual sepeda motor tidak dilengkapi dengan surat suratnya seperti STNK dan BPKB itu tidak diperbolehkan dan apabila sepeda motor tersebut masih kredit (leasing) harus meminta ijin secara tertulis oleh pihak leasing dan akibat kejadian tersebut saksi korban Ida Dwi Rejeki mengalami kerugian jika ditaksir sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap “unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM merk Honda type Beat, warna merah hitam, tahun 2021, tanpa nopol, dengan No. Ka: MH1JM8117MK828078 dan No. Sin: JM81E1829998 berikut kunci kontak aslinya, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Sutikno bin Mohadi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa dan saksi korban sudah melakukan perdamaian;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Pranata Putra bin Yoso Pratomo alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM merk Honda type Beat, warna merah hitam, tahun 2021, tanpa nopol, dengan No. Ka : MH1JM8117MK828078 dan No. Sin : JM81E1829998 berikut kunci kontak aslinya, dikembalikan kepada kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Sutikno bin Mohadi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000, 00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh kami Muhammad Deny Firdaus, S.H. selaku Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H.,M.H. dan Obaja David J H Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wa Ode Noor Laela Rahayu, SE., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak serta dihadiri oleh Farisal Kurniawan Akbar, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Misna Febriny, S.H.,M.H.,

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Obaja David J H Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti

Wa Ode Noor Laela Rahayu, SE., S.H.